

الدرس 11

التزامات المقرض و المقرض

أولاً: بالنسبة للمقرض:

لا شك أن القواعد العامة تسرى في هذا المجال و خاصة مبدأ حسن النية في التنفيذ فهو يحقق حماية للمقرض ضمن القواعد العامة يمكن توظيفها كلما كان تنفيذ العقد لم يحترم فيه المقرض مبدأ حسن النية، و المقرض ملزم أيضاً في قواعد القرض و النقد بالتقيد بقواعد حسن سير المهنة و تقوم اللجنة المصرفية بمراقبة ذلك وفقاً للمادة 105 من قانون القرض و النقد.

و من الالتزامات الأساسية بالنسبة للمقرض:

1. الاعلام المستمر فقد تعرضنا للإعلام كالتزام في المرحلة السابقة على التعاقد فهو أيضاً ملزم بالإعلام المستمر أي في كل مراحل عقد القرض إذ تنص المادة 119 من قانون القرض و النقد مكرر 2/1 ما يلي:

"تلتزم البنوك بوضع وسائل الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنهم، في آجال معقولة، و ذلك دون المساس بأحكام المادة 119 مكرر أعلاه.

و تعلم، بطريقة دورية، زبائنهم بوضعيتهم إزاء البنك و تلتزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك".

2. الالتزام بالسرية: و هذا الالتزام يفرض على المقرض سواء في فترة سابقة على التعاقد و اللاحقة إذ تنص المادة 4/98 من قانون النقد و القرض على ما يلي:

"لا تستعمل المعلومة المبلغة للبنوك و المؤسسات المالية من قبل مركزيات المخاطر الا في اطار قبول القروض و تسييرها. و لا تستعمل هذه المعلومة بأي حال من الأحوال لأغراض أخرى، لا سيما الاستشراف التجاري و التسويقي".

كما يعد هذا الالتزام بالنسبة للمؤسسات المالية عام وفقاً للمادة 117 من قانون القرض و النقد:

"يخضع للسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات:

كل عضو في مجلس إدارة، و كل محافظ حسابات و كل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها.

كل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.

تلتزم بالسر، مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين، جميع السلطات ما عدا:

- السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك و المؤسسات المالية،
- السلطة القضائية التي تعمل في اطار إجراء جزائي،
- السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات الى المؤسسات الدولية المؤهلة، لا سيما في اطار محاربة الرشوة و تبييض الاموال و تمويل و الارهاب،
- اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الاخيرة طبقا لأحكام المادة 108 أعلاه،..."

ويشمل هذا الالتزام كل المعلومات الخاصة بالزبون و ذلك في مراحل العقد سواء الانعقاد أو التنفيذ و قد وضع المشرع استثناءات في المادة 117 المذكورة اعلاه، كما نصت المادة 109 من قانون القرض و النقد أنه لا يحتج بالسر المهني في مواجهة اللجنة المصرفية باعتبار هذه الأخيرة تقوم بمراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالية للأحكام التشريعية و التنظيمية وفقا للمادة 105 من قانون القرض و النقد، فمراقبة تطبيق المؤسسات المالية لقواعد الحذر مثلا يقتضي الاضطلاع على شروط و كيفية منح القروض حتما. و لكن هذا لا يمنع أن يظل الالتزام بالسرية التزام عام. وذلك بخصوص أسرار العملاء و سرية حساباتهم و عقودهم و لاحظ أن هذا الالتزام يخص العميل عموما سواء كان مستهلك أم غير مستهلك، و قانون القرض و النقد يخص الزبون عموما سواء كان مستهلك أم غير مستهلك، وهو التزام يقع على المؤسسات المالية باستثناء الحالات المستبعدة قانونا.

اعلام مركزية المخاطر:

و هذا ما تضمنته المادة 2/98 و 3 من قانون القرض و النقد:

"ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة مركزية مخاطر المؤسسات و مركزية مخاطر العلاقات و مركزية المستحقات غير المدفوعة.

تعد مركزية المخاطر مصلحة لمركزية المخاطر و تكلفة بجمع أسماء المستفيدين من القروض و طبيعة القروض و طبيعة القروض الممنوحة و سقفها و المبالغ المسحوبة و مبالغ القروض الغير المسددة و الضمانات المعطاة لكل قرض، من جميع البنوك و المؤسسات المالية.

يتعين على البنوك و المؤسسات المالية الانخراط في مركزيات المخاطر و يجب تزويدها بالمعلومات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة".

وتعد هذه الآلية فعالة للحد من مديونية المقترضين وضمان التنسيق بين المؤسسات المالية بخصوص القروض عموماً وخاصة أن القانون الجزائي لا ينظم الاعسار المدني كما هو معمول به في عدة دول، مما قد يؤدي إلى أن نفس العميل أو مقترض يلجأ إلى الحصول على قروض من مؤسسات مختلفة أو يتوقف عن دفع المبالغ المستحقة عليه فتعتبر هذه آلية تحد من مخاطر ذلك.

التقييد بأجل الاستحقاق:

إن عقد القرض يتضمن آجال استحقاق يجب على المقرض مراعاتها و لا يمكنه مطالبة المقرض في آجال أخرى الا في حالات سقوط الآجال كما سبق التعرض له بخصوص المادة 211 مدني:

"يسقط حق المدين في الأجل:

- إذا شهر إفلاسه وفقاً لنصوص القانون،
- إذا أنقص بفعله إلى حد كبير ما أعطي الدائن من تأمين خاص، و لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضي القانون، هذا ما لم يفضل الدائن أن يطالبه بتكملة التأمين، أما إذا كان إنقاص التأمين يرجع إلى سبب لا دخل للمدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً،
- إذا يقدم للدائن ما وعد في ذلك إلى سبب معقول.

و يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لها الزوال أثر رجعي".

إلا أنه أصبحت كل اتفاقيات القرض و بينها عقد المراجعة يتضمن بنود فاسخة، فقد تضمنت نماذج عقد المراجعة مثلاً في المادة التاسعة منه:

"يصبح مبلغ الدين مستحق الأداء فوراً، و يفسخ العقد تلقائياً في حالة عدم احترام العميل لأي شرط من شروط هذا العقد و خاصة في الحالات التالية:

- في حالة عدم دفع إيرادات البيع للبنك، و/أو عدم الوفاء في الموعد بأحد الالتزامات المكتتبة بموجب هذا العقد.
- في حالة عدم دفع أي قسط من أقساط المراجعة عند الاستحقاق.

- في حالة التوقف عن التجارة، الإفلاس، التسوية القضائية، التوقف عن النشاط الذي أبرم في إطاره العقد أو التوقف عن الدفع.
 - في حالة عدم تمكن البنك لسبب ما من تسجيل الضمان المتفق عليه من الدرجة الأولى على الممتلكات المخصصة من العميل كضمان لتسديد التمويل محل هذا العقد، أو سبق وان خصصت هذه الممتلكات لفائدة بائع آخر أو أي دائن أخير.
 - في حالة البيع الودي أو القضائي للممتلكات المخصصة من طرف العميل كضمان، و كذلك في حالة إيجارها، إتلافها أو تخصيصها كحصة في شركة تحت أي شكل كان.
 - في حالة ما إذا كان العميل محل متابعة قضائية من شأنها إعاقة تسديده لثمن المراجعة المشار إليها أعلاه.
 - في حالة تحويل التمويل العميل لكل أو جزء من عملياته المالية الناتجة عن النشاط موضوع هذا التمويل الى مؤسسة مالية أخرى غير بنك البركة الجزائري.
 - في حالة عدم تغطية التأمين المكتتب لقيمة السلع المشتراة بواسطة هذا التمويل.
 - في حالة وفاة المدين، يعتبر أصل الدين بما فيه، نسبة الربح، التكاليف و المصاريف غير قابلة للتجزئة، مستحقا، و يمكن مطالبة من كل واحد من ورثة المدين، غير أنه يمكن لأبناء المدين الشرعيين و زوجه الاستفادة من هذا التمويل بشرط أن يكونوا قادرين حسب تقدير البنك غير القابل للمراجعة أو المنازعة على احترام و تسديد التزامات المدين المتوفي.
 - و بصفة عامة في كل الحالات الواردة في القانون".
- و البند الفاسخ ورد في المادة 120 مدني كما تضمنه قانون القرض و النقد في المادة 124 منه بحيث ليقوم المقرض باتخاذ اجراءات التنفيذ يوجه انذار المقترض و بعد مرور 15 يوما خمسة عشر يوما يمكنه بواسطة عريضة بسيطة يرفعها للرئيس المحكمة يستطيع بواسطتها التنفيذ على أموال الدين.
- و يلاحظ أن التشريعات كلها تجمد الاعمال بالبند الفاسخ لإعطاء مهلة للمدين، المقترض، المستهلك و خاصة بالنسبة لإجراءات التدين في حالة حسن نية هذا الأخير.
- مع الملاحظة أيضا أن البند الفاسخ لا يعني حتما فسخ العقد فقد يختار البنك التسوية الودية و إعادة الجدولة بالرأسمالية ويؤدي ذلك الى زيادة مبلغ الدين و هذا يلحق ضررا بالمستهلك و يزيد من تفاقم ديونه.

ثانيا: التزامات المقرض: (و هو المشتري أيضا في القرض المخصص)

يقع على المقرض دفع مبلغ القرض باعتبار أن البنك يدفع مبلغ السلعة الى البائع و الملاحظ أن المقرض المشتري يدفع غالبا قسطا من المبلغ مباشرة الى البائع و قد تضمنت المادة 13 من مرسوم 2015 ما يلي:

"لا يمكن أن يستلم البائع من المشتري أي دفع آخر في شكل من الاشكال و لا ايداع زيادة على الجزء من الثمن الذي وافق المشتري على دفعه نقدا ما لم يبرم العقد المتعلق بعملية القرض نهائيا.

عندما يمضي المشتري رخصة الاقتطاع من حساب بنكي أو بريدي، فإن صلاحيتها و الأخذ الفعلي بها تكون مرتبطة بعقد البيع، و في حالة دفع جزء من الثمن نقدا فإنه يجب على البائع أن يسلم المشتري وصل استلام بالدفع".

- من التزامات المقرض ارجاع المبلغ الإجمالي للقرض المتفق عليه أي يشمل مبلغ القرض و الفوائد و المصاريف و جميع الاقتطاعات و ذلك في الوقت المتفق عليه و المكان المتفق عليه و يمكن أن يتم الدفع في موطن المقرض كما قد يمضي المقرض رخصة الاقتطاع من حسابه البنكي أو البريدي فتقوم المؤسسة المالية بالاقتطاع من حسابه في المواعيد المتفق عليها و لكن رخصة الاقتطاع لا يمكن استعمالها الا بعد تسليم المشتري للسلعة و هو ما نص عليه المشرع في المادة 2/13 من المرسوم التنفيذي 2015 باعتبار أن واجبات المقرض لا تسري إلا ابتداء من تسليم السلعة التي استوفي القرض من أجلها وفقا للمادة 08 من مرسوم 2015.

و يثور بخصوص مبلغ القرض مسائل مختلفة أهمها الدفع المسبق و تجزئة الدفع و التأخر عن الدفع.

1- الدفع المسبق: تنص المادة 15 من مرسوم 2015 ما يلي:

"يمكن المقرض تسديد كل القرض أو جزء منه مسبقا، قبل انتهاء مدة عقد القرض.

يكون كل بند في عقد القرض يخالف هذه الأحكام عديم الأثر".

و هذا أمر ايجابي باعتبار قد يختار المقرض تسديد مبلغ القرض مسبقا و لكن لم يتعرض المشرع الى الفوائد و التي هي المبرر الذي يدفع البنوك على عدم تقبل الدفع المسبق.

فالمفروض أن اعتبار الدفع المسبق حقا بالنسبة للمقترض يتطلب تحديد مبلغ الفوائد التي يدفعها و التعويض الذي يدفعه المقترض للمقرض و تسقيف الفائدة التي يدفعها المقترض عن الفترة الزمنية الباقية.

الى جانب هذا إن المشرع ينص على امكانية الوفاء الجزئي و إذا كانت المادة 277 مدني تنص على ما يلي:

"لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

فإذا كان الدائن متنازعا في جزء منه و قبل الدائن استيفاء الجزء المعترف به فليس للمدين رفض الوفاء بهذا الجزء".

فإن نص المادة 15 من مرسوم 2015 المذكورة أعلاه تجيز الوفاء الجزئي المسبق و لكن يتطلب هذا وضع نصوص تحدد ذلك بحيث لا تؤدي التجزئة الى ضرر يلحق المقترض في حالة فرض المؤسسة المالية مبالغ اضافية في كل مرة مقابل الخدمة المتكررة أو المتعددة.

و ما يمكن ملاحظته أن المشرع يربط المديونية بالمقترض حسن النية أي الذي يكون توفقه عن الدفع غير خاضع لإرادته و مسألة حسن النية أيضا لا بد من تحديدها الى جانب تحديد ما يترتب عن ذلك، فهل تمنح مهلة مثلما هو منصوص عليه في نظرية المسيرة أو إعادة جدولة أو تجميد الفوائد؟

إذ في غياب النصوص تلجأ البنوك الى تطبيق المادة 124 من قانون القرض و النقد التي تنص على ما يلي:

"يمكن البنوك و المؤسسات المالية، إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق عليها عند حلول الاجل و بغض النظر عن كل اعتراض و بعد مضي 15 يوما، بعد انذار مبلغ للمدين بواسطة عقد غير قضائي، الحصول على طريق عريضة بسيطة موجهة الى رئيس المحكمة على امر بيع كل رهن مشكل لصالحها و منحها بدون شكليات حاصل هذا البيع تسديدا للرأسمال و الفوائد و فوائد التأخير و مصاريف المبالغ المستحقة...."

و يعتبر هذا النص بالنسبة للمستهلك خطير جدا إذ يحرمه من التمسك بنظرية الميسرة المنصوص عليها في المادة 281 مدني و تذهب معظم التشريعات الى معالجة هذه المسألة بدقة كمنح آجال للدفع قد تصل الى 5 خمس سنوات، كما أنها

تجمد الفوائد خلال هذه المدة الى غير ذلك من الاجراءات لحماية المستهلك بل الكفيل أيضا باعتبار أن المؤسسات المالية تأخذ غالبا كفالة كضمان.

2- **التأخر عن الدفع:** تلجأ المؤسسات المالية في حالة التأخر عن الدفع الى أخذ فوائد التأخير و قد نص المشرع في القانون المدني في المواد 186-187 على أنه لا يؤخذ على التأخير فوائد الا إذا وقع ضررا فعلا.

و لكن المشرع أجاز للبنوك أخذ فوائد و ذلك سواء تعويضية أو تأخيرية و هو ما يتم الاتفاق عليه في عقد القرض اذا تشمل جميع نماذج العقود فوائد تأخير تدفع الى المؤسسة المالية لمجرد التأخير عن دفع قسط واحد من مبلغ القرض.

3- **التوقف عن الدفع:** عرف المشرع المديونية و هي حالة توقف المقرض عن الدفع و ذلك في المادة 5/2 من المرسوم التنفيذي 2015 كما يلي:

"المديونية: وضعية تراكم الديون المتميزة باستحالة الدفع الواضحة من المستهلك حسن النية لمواجهة مجموع ديونه غير المهنية الواجبة و المستحقة الدفع، ما يحدث اختلالا في ميزانيته لا يسمح له بمواجهة كل مستحقات دفعه".

الا أن المشرع لم يوضح كيفية إعمالها و آثارها فمعالجة المديونية بدقة يتطلب جانبيين، جانب وقائي و هو تفعيل مركزية مخاطر العائلات، و جانب علاجي و هو معالجة حالة التدين في حالة إذا كان المقرض حسن النية بمنحه آجال للتسديد تختلف من شخص لآخر وفقا للظروف الخاصة مع مراعات مصلحة المؤسسات المالية أيضا و ذلك بمنح آجال للمقرض و ليس إبرائه من الدين كليا.

انتهت المحاضرات

مع تمنياتي لكم بالتوفيق